

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2617/2538

บริษัท ห้าง ขายทองฮั่วเซ่งเฮง
(เยาวราช) จำกัด

นาย อมร กมลวรานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 249

แม้โจทก์จะกล่าวในฟ้องที่ขอให้ ชับไล่จำเลยผู้เช่าออกจากอาคารพิพาทว่าหากให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาทและใช้อัตราดังกล่าวเป็นเกณฑ์คำนวณเรียกค่าเสียหายและศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 15,000 บาทก็ถือไม่ได้ว่าเป็นค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องโจทก์จำเลยนำสืบว่าจำเลยเช่าจากเจ้าของเดิมในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาทต้องฟังว่าอาคารพิพาทมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 เดิมซึ่งบังคับใช้ในขณะยื่นอุทธรณ์แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบถือว่าข้อเท็จจริงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาในข้อเท็จจริงดังกล่าวอีก

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย อยู่อาศัย ใน อาคาร พิพาท โดย เช่า จาก เจ้าของ เดิมมีกำหนด 1 ปี นับแต่ วันที่ 1 มกราคม 2531 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2531 โจทก์ ไม่ประสงค์ จะ ให้ จำเลย เช่า อาคาร พิพาท ต่อไป จึง มอบ ให้ ทนายความมี หนังสือ

บอกเลิก การ เช่า และ ให้ จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวารออกจาก อาคาร พิพาท เมื่อ ครบ กำหนด สัญญาเช่า จำเลย ได้รับ หนังสือดังกล่าว แล้ว แต่ จำเลย เพิกเฉย โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย จึง ขอ คัดค่าเสียหาย เท่ากับ ค่าเช่า ที่ โจทก์ อาจ นำ อาคาร พิพาท ไป ให้ ผู้อื่นเช่า ได้ เดือน ละ 25,000 บาท นับแต่ วันที่ 1 มกราคม 2532 จน ถึงวันฟ้อง เป็น เวลา 2 เดือน เป็น เงิน 50,000 บาท และ ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี เป็น เงิน 400 บาท รวมเป็น เงิน 50,400 บาทขอให้ บังคับ จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จาก อาคาร พิพาท ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย 50,400 บาท และ ค่าเสียหาย เดือน ละ 25,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครั้ง ต่อ ปี นับ ถัด จาก วันฟ้องจนกว่า จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออกจาก อาคาร พิพาท แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า เดิม บิดา จำเลย เช่า อาคาร พิพาท จากนาย พวง ตันธนะ มี กำหนด 30 ปี ค่าเช่า เดือน ละ 1,000 บาท โดย บิดา จำเลย ต้อง ช่วย ค่าก่อสร้าง และ ค่าปรับ ปรุง อาคาร เป็น เงิน 3,000,000 บาท ผ่อนชำระ เดือน ละ 9,500 บาท บิดา จำเลย ชำระ ค่าก่อสร้างและ ค่าเช่า ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2510 ตลอดมา จน ถึง ปี 2525 ก็ ถึงแก่กรรมจำเลย ได้ เช่า อาคาร พิพาท จาก นาย พวง ต่อไป อีก 15 ปี แต่ จำเลย ต้อง ชำระ เงิน ค่าก่อสร้าง และ ปรับปรุง อาคาร ส่วน ที่ เหลือ จนกว่า จะ ครบ 3,000,000 บาท และ ต้อง จ่ายเงิน ค่า เปลี่ยน ตัว คู่สัญญา อีก 300,000 บาทโจทก์ ซึ่ง รับโอน ที่ดิน จาก นาย พวง ย่อม รับ ไป ทั้ง สิทธิ และ หน้าที่ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย ได้ และ อาคาร พิพาท หาก นำ ไป ให้ เช่า จะ ได้ ค่าเช่าไม่เกิน เดือน ละ 1,200 บาท หาก โจทก์ จะ เสียหาย ก็ ไม่เกิน เดือน ละ 1,200 บาท โดย เหตุ ที่ จำเลย เป็น ผู้ทรง สิทธิ ใน อาคาร พิพาท ตาม สัญญาต่างตอบแทน อีก 8 ปี ใน แต่ละ ปี ที่ จำเลย อาศัย อยู่ ใน อาคาร พิพาททำ ธุรกิจ ได้ กำไร ปี ละ ประมาณ 500,000 บาท รวม 8 ปี เป็น เงิน 4,000,000 บาท หาก จำเลย ต้อง ออกจาก อาคาร พิพาท จะ ได้รับ ความเสียหายประมาณ

3,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท ขอ คิด ค่าเสียหาย เพียง 3,000,000 บาท ขอ
ให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า นิติกรรม ชื่อ ขายที่ดิน ระหว่าง โจทก์ กับ นาย
พวง เป็น โฆษะ ให้ โจทก์ ไป จดทะเบียน ตาม สัญญาต่างตอบแทน ให้ จำเลย อีก
8 ปี หาก โจทก์ ไม่ไป จดทะเบียน ให้ ถือเอาคำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา
แทน ให้ โจทก์ ใช้ ค่าเสียหาย 3,000,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด
ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง แยก แก่ จำเลย

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ไม่รับฟ้อง แยก จำเลย

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ขนย้าย ทรัพย์สิน และ บริวาร ออก ไป จาก
อาคาร พิพาท ของ โจทก์ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย 20,000 บาท และ ค่าเสียหาย
เดือน ละ 15,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ ขนย้าย ทรัพย์สิน
และ บริวาร ออก ไป จาก อาคาร พิพาท ของ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ เป็น คดี ฟ้องขับไล่ ผู้เช่า ออกจากอสังหาริมทรัพย์
แม้ โจทก์ จะ กล่าว มา ใน ฟ้อง ว่า หาก โจทก์ จะ ให้ ผู้อื่นเช่า จะ ได้ ค่าเช่า เดือน
ละ 25,000 บาท และ โจทก์ ใช้ เป็น เกณฑ์ คำนวณใน การ เรียก ร้อง ค่าเสียหาย
ตาม อัตรา นั้น จำนวน 25,000 บาท และศาลชั้นต้น ก็ กำหนด ค่าเสียหาย ให้ เดือน
ละ 15,000 บาท ก็ ตามยัง ถือไม่ได้ว่า เป็น ค่าเช่า ของ อสังหาริมทรัพย์ ใน ขณะ
ยื่น คำฟ้องเพราะ เป็น แต่ อาจ ให้ เช่า ได้ ใน อัตรา ดังกล่าว เท่านั้น แต่ ข้อเท็จ
จริงตาม ที่ โจทก์ จำเลย นำสืบ ได้ความ ว่า จำเลย ทำ สัญญาเช่า อาคาร พิพาท

จากนาย พวง ตันธนะ เจ้าของ อาคาร พิพาท เดิม ใน อัตรา ค่าเช่า เดือน ละ 1,000 บาท ปรากฏ ตาม สัญญาเช่า เอกสาร หมายเลข จ. 1 ดังนี้ ต้อง พัง ว่าอาคาร พิพาท มี ค่าเช่า ใน ขณะ ยื่น คำฟ้อง ไม่เกิน เดือน ละ 2,000 บาทจึง ต้องห้าม มิให้ อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 224 เดิม ซึ่ง บังคับ ใช้ ใน ขณะ ยื่น อุทธรณ์ เมื่อจำเลย ที่ 2 อุทธรณ์ ว่า โจทก์ ไม่ใช่ เจ้าของ ที่ดิน และ อาคาร พิพาทสัญญาเช่า ระหว่าง จำเลย กับ ผู้เช่าเดิม เป็น สัญญาต่าง ตอบแทน ยิ่งกว่าสัญญาเช่า ธรรมดา และ โจทก์ เสียหาย ไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่ง เป็น อุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตาม บท กฎหมาย ดังกล่าว แม้ ศาลอุทธรณ์ จะ รับวินิจฉัย ให้ ก็ ไม่ชอบ ด้วย กระบวนพิจารณา จำเลย ไม่มี สิทธิ ฎีกาใน ข้อเท็จจริง ดังกล่าว ต่อมา ข้อเท็จจริง คง ยุติ ไป ตาม คำพิพากษาของ ศาลชั้นต้น แล้ว ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย "

พิพากษายืน

(ไฟศาล ราชานุกร-อร่าม หุตานุกร-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ